

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 208

SEGUNDO INFORME POSITIVO

22 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 208, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que lo acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 208 (en adelante, “P. de la C. 208”), tiene como propósito enmendar los incisos 3 y 6, del Artículo 4, de la Ley Núm. 109-2003, según enmendada; conocida como “Ley que Regula las Relaciones Contractuales entre los Estudiantes Militares de Educación Post-secundaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Instituciones Superiores de Enseñanza”, a los fines de reconocer en dicho estatuto la existencia de la nueva rama de las Fuerzas Armadas, el “*Space Force*”; reconocer que estos beneficios a miembros de dicha nueva rama; aclarar que esta Ley, también será de aplicación en activaciones de casos de emergencia natural o razones humanitarias; y para otros fines relacionados.”

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley 109-2003 fue creada con el fin de hacer valer la disposición constitucional expuesta en la Sección 5 del Artículo II que establece que “[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” Aunque la constitución se refiere a la educación pública primaria y secundaria, la ley busca ampliar la prioridad constitucional de lo que debe ser la educación en Puerto Rico. Teniendo en cuenta esto, los estudiantes militares no contaban con una protección del estado ante posibles escenarios de activación militar

y, por tanto, quedaba a discreción de la institución educativa la manera en la que el estudiante iba a verse afectado por la activación por parte de las Reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Guardia Nacional.

El P. de la C. 208 busca incluir la nueva rama de las Fuerzas Armadas, reconocida como "*United States Space Force*" (USSF) o Fuerza Espacial de los Estados Unidos por su traducción al español. Por otro lado, la Ley 109-2003 reconoce el término "activación" como el llamamiento y posterior movimiento que hacen las autoridades militares competentes, a los soldados miembros de las Reservas de las Fuerzas Armadas de EU y/o la Guardia Nacional de Puerto Rico a servir en tiempo completo en caso de ejercicios, conflictos bélicos o guerra. Teniendo en cuenta esto, el P. de la C. 208 busca incluir movilizaciones por emergencias naturales, razones humanitarias y contingencias de salud pública. Esto con el fin de asegurar que los estudiantes militares llamados a servir por alguna de estas razones estén cobijados por la ley y puedan contar con los mismos derechos adquiridos por las disposiciones actuales conferidas en la Ley 109-2003.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 208, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Oficina de Servicios Legislativos, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Departamento de Estado de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Seguridad Pública, Guardia Nacional de Puerto Rico, Oficina de Gerencia de Presupuesto y la Universidad Ana G. Méndez. Por otro lado, también examinamos los memoriales explicativos sometidos a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes: Departamento de Educación de Puerto Rico.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico endosa la medida entendiendo que la medida es necesaria para poder reconocer la existencia de la sexta rama oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América y a su vez la protección que esta legislación ofrece a los miembros de la USSF, que residen o estudian en Puerto Rico. Indican que la medida asegura que los miembros de la USSF que residen o estudian en Puerto Rico gocen de los mismos derechos y beneficios que los integrantes de las demás ramas militares. Además, entienden que la medida representa un avance significativo en la política pública de Puerto Rico. Por otro lado, entienden que la Junta de Instituciones Postsecundarias debería fortalecer su rol fiscalizador y a su vez provean una guía clara y apoyo técnico a las instituciones para asegurar una aplicación

uniforme y justa de las nuevas disposiciones. Recomendaron también revisar la Ley 212-2018 para asegurar que dicho rol se fortalezca.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico endosa la medida entendiendo que la misma constituye una actualización normativa de carácter social y educativo que no implica impacto fiscal significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado y el Presupuesto Balanceado. Recomendaron se le consulte a la Universidad de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Guardia Nacional de Puerto Rico de igual manera a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado de Puerto Rico endosa la medida entendiendo que la misma reviste especial importancia, porque incide directamente sobre el marco normativo que rige la relación entre las instituciones postsecundarias y los estudiantes militares. Reconocen que este proyecto representa un ejercicio legislativo responsable y necesario para garantizar la equidad en el acceso a la educación postsecundaria de los estudiantes militares, incluyendo aquellos pertenecientes a la Fuerza Espacial y aquellos activados en contextos de emergencia.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

La Universidad de Puerto Rico (UPR) endosa la medida indicando que representa un fin loable y que es un paso esencial para la protección a estudiantes militares, para garantizar la equidad entre las ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y para el fortalecimiento de política pública educativa. Comunican que esta medida fortalece el compromiso del Gobierno de Puerto Rico y de la UPR de garantizar la continuidad de estudios a todos los estudiantes, incluyendo aquellos en servicio militar, en reconocimiento como soldados, a su gran valor y servicio en las Fuerzas Armadas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 208 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. de la C. 208, según fue referido, también analizó la Ley 109-2003 conocida como “Ley que Regula las Relaciones Contractuales entre los Estudiantes Militares de Educación Postsecundaria en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Instituciones Superiores de Enseñanza”. Por otro lado, se analizaron rigurosamente los memoriales explicativos sometidos a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y, los memoriales sometidos ante esta comisión senatorial.

La Comisión de Gobierno coincide en que esta medida es meritoria para garantizar que el derecho a la educación no le sea coartado a ningún estudiante, en este caso estudiantes militares. De igual forma, la ampliación de la definición del término “activación” no es más que una búsqueda de atemperar a nuestra realidad la educación de este sector del estudiantado. Es sumamente importante tener en cuenta que, al expandirse las ramas oficiales de las Fuerzas Armadas, era cuestión de tiempo para que un estudiante de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos de América tuviera una situación en la cual tendría que tomar una decisión sobre sus estudios y su deber para con la Nación Norteamericana. Este proyecto cumple con la política pública del Gobierno de Puerto Rico en temas de educación y seguridad para el estudiantado.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Segundo Informe Positivo sobre el **Proyecto de la Cámara 208**, recomendando su aprobación con las enmiendas realizadas en el Entirillado Electrónico.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López

Presidente

Comisión de Gobierno

Senado de Puerto Rico